Le droit du Web

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contrats de prestations de service 3

II. Exercice : Quiz 4

III. Responsabilité des contractants 5

IV. Exercice : Quiz 5

V. Commerce électronique 6

VI. Exercice : Quiz 8

VII. Protection des données personnelles 8

VIII. Exercice : Quiz 10

IX. Essentiel 11

X. Auto-évaluation 11

A. Exercice 12

B. Test 12

Solutions des exercices 13

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contrats de prestations de service

Contexte

Les relations économiques entre les différents agents économiques se nouent de plus en plus via Internet. En période de Noël 40 % des achats en jouets, jeux, CD et DVD se font par Internet. Si le plus souvent la vente se passe dans de bonnes conditions, il arrive que le client ne soit pas livré, ne puisse pas joindre le service réclamation ou soit victime d'une arnaque (faux site par exemple).

Ces activités nécessitent donc la **rédaction de contrats**. Deux types de contrats sont nécessaires au commerce en ligne. Tout d'abord des contrats de prestation de services qui visent à assurer le fonctionnement des sites Web et des contrats de commerce électronique qui entérinent la relation commerciale entre un vendeur et son client.

Lors de la passation des différents contrats, de nombreuses données sont collectées par les entreprises prestataires. Parmi ces données, il y a des données à caractère personnel. Se pose alors la question de la protection de ces données et à travers elle la protection des personnes.

Après avoir vu les différents types de contrats et les droits et obligations y afférant, nous nous pencherons sur la protection des données.

Les contrats de prestations de service permettant l'accès au réseau

De nos jours quasiment toutes les entreprises possèdent un site Internet, site vitrine ou site marchand. L'existence de ces sites est **conditionnée** par un réseau et l'hébergement du site. On distingue donc les contrats de fourniture d'accès au réseau et les contrats d'hébergement.

- **Le contrat de fourniture d'accès au réseau** est un contrat entre un fournisseur d'accès au réseau Internet et un utilisateur. Entre professionnels, ce contrat est négocié alors qu'entre le fournisseur et un particulier il s'agit d'un contrat d'adhésion. Ces contrats comprennent parfois plusieurs services à savoir Internet, le téléphone et la télévision numérique.

  L'abonné s'engage à payer le prix et à veiller à respecter les règles en vigueur sur Internet (pas de téléchargement illégal par exemple).

  Le fournisseur a une obligation de conseil et d'information (sur les moyens de sécurisation par exemple) et garantit l'accès au réseau hors période de maintenance. Les tribunaux distinguent l'accès au réseau qui est une obligation de résultat et de temps de réponse lors d'une recherche qui est une obligation de moyen (voir cours sur les contrats).

- **Le contrat d'hébergement** est un contrat entre une entreprise possédant des serveurs et un client désirant publier sur Internet du contenu (son, image, etc.).

  L'hébergeur met à la disposition du client des moyens techniques qui permettent le stockage des données. C'est donc un contrat de location d'espace de stockage. L'hébergeur a une obligation de résultat pour le stockage qui comprend une obligation de sécurité. Il s'engage par exemple envers son client à éviter toute intrusion et piratage des données.

  Comme pour le contrat de fourniture d'accès au réseau, le client s'engage à payer le prix et à respecter la législation.

Le contrat de création d'un site Internet et la licence d'un logiciel

Les contrats de création de site Web et les contrats de licence d'un logiciel sont deux types de contrats fréquemment souscrits en entreprise.

- **Le contrat de conception** d'un site Internet est un contrat entre un concepteur et un client. En fonction d'un cahier des charges, il pourra s'agir de la création de l'arborescence du site, de la rédaction de textes, de graphismes, etc.

Chaque partie est responsable des contenus qu'il fournit. Par exemple, le concepteur garantit au client que les photos qu'il fournit et insère sur le site sont libres d'utilisation et ne sont pas grevées par des droits d'auteur. Dans le cas où le concepteur assurera le référencement du site ou la maintenance, un **contrat distinct ou un avenant** sera proposé. Le référencement ou SEO permet d'améliorer grâce à des méta-tags le positionnement des sites dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Si le prestataire s'engage uniquement à donner des conseils, il aura une obligation de moyen. Par contre, si le prestataire garantit une position donnée lors de la recherche, il aura une obligation de résultat.

Le concepteur, en tant qu'auteur du site, pourra proposer au client un contrat de cession des droits. Cette cession pourra comprendre les droits de reproduction, de représentation, d'adaptation du site.

- **Le contrat de licence** d'un logiciel est un contrat entre un éditeur et un client. L'éditeur auteur du logiciel concède au client l'usage du logiciel moyennant rémunération.

  Il existe également des contrats de développement de logiciel. Dans ce cas, le développeur conçoit un logiciel sur-mesure pour le client. Le contrat peut comprendre également la cession des droits de propriété intellectuelle. Il convient d'apporter dans ce type de contrat une attention particulière au cahier des charges.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Le fournisseur d'accès au réseau a une obligation de moyen en ce qui concerne l'accès au réseau.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

L'hébergeur décline toute responsabilité en cas de faille de sécurité.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

Un créateur de site Internet qui crée le site d'une entreprise lui transfère automatiquement les droits d'auteur.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Le contrat de référencement est un contrat distinct du contrat de création de site.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

Il existe plusieurs sortes de contrats de licence de logiciel.

- O Vrai
- O Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Responsabilité des contractants

La responsabilité délictuelle des professionnels

Les professionnels tels que les gestionnaires des moteurs de recherche ou les entreprises de courtage en ligne peuvent engager leur responsabilité délictuelle dans certaines situations. Ce sont les principes habituels de la responsabilité qui s'appliquent à savoir prouver un fait dommageable ou une faute, un dommage et un lien de causalité.

Le gestionnaire d'un moteur de recherche n'a pas pour obligation de vérifier au préalable si le contenu d'un site est licite, mais a l'obligation de **supprimer le contenu illicite lorsque ce dernier lui est signalé**.

Exemple

La Cour de justice européenne a précisé qu'une juridiction d'un État membre pouvait imposer à un hébergeur tel que Facebook de supprimer des propos haineux.

Il convient de noter que le fournisseur de contenus illicites qui peut être l'auteur du contenu ou la personne qui agence les différentes informations sont responsables des informations mises en ligne (contenus odieux, apologie de crimes contre l'humanité, etc.).

Les sites de courtage commercial permettent à des personnes de « poster » une annonce relative à la vente d'un objet. Se pose alors la question du **statut du site**. Le site est-il éditeur (connaissance du contenu) ou hébergeur (mise à disposition d'une interface) ? En tant qu'éditeur, il est responsable si des objets contrefaits sont proposés à la vente. Dans trois arrêts de la Cour de cassation du 3 mai 2012, eBay s'est vu reconnaître la qualité d'éditeur. Les grandes marques (Vuitton par exemple) peuvent donc porter plainte contre eBay pour avoir proposé sur leur site des articles contrefaits.

Les limites à la responsabilité

Internet exige des moyens techniques conséquents et l'intervention de professionnels chargés de la transmission des données ou de la réception. Il en est ainsi des fournisseurs d'accès ou des fournisseurs d'hébergement.

Dans la mesure où les fournisseurs d'accès ne permettent que le transit des données, ils n'engagent pas leur responsabilité en matière de contenu. La loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 leur impose toutefois de conserver **pendant un an** les données d'identification (adresse IP) et de connexion à des fins de facturation et de poursuites d'infractions pénales. En cas de non-respect de cette obligation de conservation, le fournisseur d'accès est passible d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. D'autres obligations pèsent sur lui, comme informer et proposer aux clients des logiciels de contrôle parental, informer que le piratage nuit à la création artistique, etc.

Les fournisseurs d'hébergement ou de services assimilés aux hébergeurs (Youtube par exemple) ont des obligations similaires aux fournisseurs d'accès. Ils doivent permettre l'identification des clients commettant une infraction et mettre en place des dispositifs de **signalement** de contenus illicites.

Les organisateurs de forums de discussion voient leur responsabilité engagée selon le système de « modération » mis en place. Si le système de modération intervient « a priori » le directeur de publication pourra voir sa responsabilité engagée pour les propos tenus sur le forum. Par contre lorsque le système de modération est « a posteriori », la responsabilité de l'organisateur va dépendre de la connaissance effective du contenu illicite et de sa promptitude à le supprimer.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.15]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un gestionnaire de moteur de recherche doit vérifier au préalable le contenu d'un site.

- Vrai
- Faux

Question 2

eBay peut être poursuivi par une marque pour une annonce d'un produit contrefait.

- Vrai
- Faux

Question 3

eBay est considéré comme un hébergeur.

- Vrai
- Faux

Question 4

La loi pour la confiance numérique de 2004 impose aux fournisseurs d'accès de conserver les données de connexion pendant 5 ans.

- Vrai
- Faux

Question 5

L'organisateur d'un forum de discussion engage sa responsabilité s'il ne supprime pas le contenu illicite assez rapidement.

- Vrai
- Faux

V. Commerce électronique

Les règles préalables à la conclusion du contrat

Le commerce électronique est défini par la **loi pour la confiance dans l'économie numérique** du 21 juin 2004. « *Le commerce numérique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services* ».

Cette même loi impose un certain nombre de règles. Le site doit comporter certaines **mentions obligatoires** sous peine de sanctions pénales. Ces mentions permettent d'identifier les parties proposant l'offre et de cerner le contenu de l'offre.

- Afin que l'éditeur du site Internet soit clairement identifié, son nom ou dénomination sociale, son adresse, téléphone et son numéro du registre du commerce et des sociétés doivent apparaître.
- L'offrant doit faire figurer sur son site son nom ou dénomination sociale, l'adresse de son siège social et ses coordonnées.

  Pour ce qui est de l'offre, des mentions sont obligatoires. À savoir, les caractéristiques du bien ou service, son prix TTC en euros, les frais et modalités de livraison, les délais de paiement, la durée de l'offre, le délai de rétractation, les garanties.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le commerce électronique fait par ailleurs souvent l'objet de **publicité**. Cette publicité est elle aussi réglementée. L'internaute doit pouvoir clairement identifier une publicité y compris si celle-ci est faite par mail. Dans ce dernier cas, cette identification doit se faire avant même l'ouverture du mail. La publicité doit permettre à l'internaute d'identifier l'offreur et doit être rédigée en français pour les sites français. En cas de non-respect, les sanctions pénales sont conséquentes puisque l'offreur risque deux ans d'emprisonnement et jusqu'à 37 500 euros d'amende.

La formation du contrat électronique

Le **contrat électronique** est avant tout un contrat de droit commun. Il est donc soumis aux mêmes conditions de validité (voir cours sur les contrats) :

- Un consentement exempt de vice (erreur, dol ou violence),
- La capacité à contracter,
- Un objet existant, déterminé ou déterminable et licite.

Comme tout contrat, le contrat électronique se forme par la rencontre des **consentements** entre un offreur et un demandeur. Cette rencontre des consentements se matérialise de façon particulière lorsqu'il s'agit d'un contrat électronique. Selon l'art. L. 1369-5 du Code civil, le contrat électronique obéit à la règle du double-clic :

- Le premier clic donne la possibilité au client de vérifier sa commande et de la modifier,
- Le deuxième clic lui permet de confirmer sa commande et d'exprimer son acceptation. Le contrat est alors formé.

Le vendeur doit alors **accuser réception** de la commande par voie électronique dans un délai court. Certaines mentions y sont attendues comme les caractéristiques du bien, le prix et les conditions de paiement, la livraison. L'absence d'accusé de réception n'est pas une condition de nullité du contrat.

La signature électronique permet d'identifier le signataire et de garantir l'intégrité de l'écrit.

La vente par contrat électronique obéit aux mêmes règles que la vente par correspondance (VPC). Depuis la loi Hamon, l'acheteur a donc un délai de rétractation de 14 jours à compter « *du lendemain où il entre en possession du bien ou accepte l'offre de prestation, sans justification ni paiement de pénalités de sa part. Il peut cependant être redevable des frais de retour* ». Un certain nombre de produits échappent à cette règle à la condition toutefois que ce soit mentionné, CD et DVD s'ils ont été ouverts, produits périssables tels que les produits alimentaires, journaux, etc.

L'exécution du contrat électronique

Dans un contrat, les deux parties ont des obligations :

- L'acheteur se doit de **payer le prix et de réceptionner sa livraison**. Le paiement peut s'effectuer de différentes façons, par chèque ou en carte de paiement directement en ligne. Le paiement sécurisé nécessite un cryptage des données. La saisie du numéro facial, de la date de validité de la carte et des trois chiffres du pictogramme doit être sécurisée.
- Le vendeur doit **exécuter la commande dans le délai noté au contrat**. À défaut de délai au contrat, la livraison devra intervenir dans les 30 jours qui suivent la date de la commande. Par ailleurs, il doit respecter les **garanties commerciales** (garantie de conformité, garantie de vices cachés, garantie contractuelle).

La garantie contractuelle n'est pas une garantie obligatoire. Elle peut être gratuite ou payante (extension de garantie par exemple). Les conditions sont fixées par le vendeur au contrat. La garantie va préciser :

- Sur quoi portent la garantie et les exclusions. Par exemple, les fonctionnalités inopérantes sur un téléphone seront prises en charge, mais le contrat précisera « *n'est pas compris dans la garantie, toute défaillance liée à une utilisation anormale du produit (…)* »,
- Les modalités de mise en œuvre. Par exemple, réparation ou remplacement du produit,
- Et la durée. Les garanties contractuelles sont souvent comprises entre 6 mois et 2 ans. Les extensions de garanties sont en général payantes et peuvent aller jusqu'à 5 ans.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice : Quiz

[solution n°3 p.16]

Question1

Un mail publicitaire doit être clairement identifiable avant ouverture.

- Vrai
- Faux

Question 2

La règle du double-clic vise à protéger l'acheteur.

- Vrai
- Faux

Question 3

Le délai de rétractation dans une vente électronique est de 7 jours.

- Vrai
- Faux

Question 4

À défaut de mention au contrat, le délai de livraison d'un produit est de 14 jours à partir de la commande.

- Vrai
- Faux

Question 5

La garantie contractuelle est imposée par la loi.

- Vrai
- Faux

VII. Protection des données personnelles

Le cadre légal du dispositif de protection

L'activité économique via Internet entraîne la collecte de **nombreuses données personnelles** sur les clients. La loi a donc organisé un système de protection des données régulièrement renforcé. Citons les principales lois en vigueur :

- La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés stipule que : « *L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.* » Elle a été complétée par un décret du 29 mai 2019.
- La loi du 6 août 2004 assure la protection des données personnelles des personnes identifiées ou identifiables, directement ou indirectement, par référence à un nom, adresse IP ou autres et qui font l'objet d'un traitement automatisé ou non. Elle accroît également les pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
- Enfin la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est venue compléter le dispositif en encadrant le commerce électronique.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Plus récemment, ces dispositions ont été complétées par un règlement européen du 27 avril 2016 dit Règlement général sur la protection des données (RGPD) visant à unifier les législations des pays européens sur la protection des données personnelles. Elle a donné lieu en droit français à une loi du 21 juin 2018 qui précise : « *Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.* »

Le contrôle par la CNIL

C'est la loi du 6 janvier 1978 qui a instauré la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette autorité indépendante, dotée de son propre budget a pour rôle de **protéger la vie privée et les libertés**. Pour cela, elle a diverses missions :

- Elle informe les particuliers comme les professionnels de leurs droits et les aide lorsqu'ils ont des difficultés pour les faire respecter. Par exemple, pour faire supprimer des données personnelles dans un fichier,
- Elle apporte son aide aux organismes qui doivent mettre en place des outils de protection dans le cadre de la RGPD. Par exemple, pour la mise en place d'un système de sécurité des données,
- Elle recense les fichiers,
- Elle contrôle la mise en œuvre des lois en matière de données personnelles. Ses pouvoirs sont étendus. Elle peut convoquer les responsables, les auditer sur place ou demander la production de certaines pièces (fichiers par exemple). Ces contrôles peuvent se traduire par un avertissement, une mise en demeure ou des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros.

Les obligations des responsables du traitement

Les responsables du traitement des données doivent s'interroger sur les données collectées et en garantir une **utilisation respectueuse de la vie privée des personnes**. Pour cela, ils ont des obligations à l'encontre des personnes dont ils traitent les données, mais aussi d'organismes tels que la CNIL sous peine de sanction civile et pénale :

- Une obligation d'**information et de transparence**. Cette information va porter sur l'identité du responsable du fichier. Il s'agit également d'une information préalable des personnes dont on va collecter les données. Cette information concerne alors l'objectif de la collecte, le caractère obligatoire des réponses, les destinataires des réponses et des droits tels que le droit de rectification ou de retrait.
- Une obligation de **sécurité et de confidentialité**. Le responsable doit garantir aux personnes dont les données sont collectées que les données ne peuvent être détruites ou que l'accès est réservé aux personnes autorisées. Il doit être en mesure de prouver que seules les données nécessaires ont été collectées et qu'il a respecté l'objectif de la collecte et sa finalité.
- Une obligation de **déclaration préalable à la CNIL** concernant uniquement les données de santé.

La loi RGPD a renforcé les obligations.

- En imposant aux organismes qui collectent des données présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes à effectuer une **analyse d'impact**. C'est le cas par exemple pour les établissements de santé qui collectent des informations sur la santé de leurs patients. L'analyse doit comprendre une analyse de la finalité, un rapprochement entre l'intérêt de la collecte et les risques, une description des mesures de sécurité visant à diminuer le risque. Si le risque reste élevé, le rapport doit être transmis à la CNIL.
- Enfin, les organismes doivent désigner un délégué à la protection des données. Ce collaborateur sera en charge de conseiller le responsable de la collecte des données, de l'information des salariés, de la coopération avec la CNIL.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les droits des personnes

Si le RGPD a renforcé les obligations des responsables des données, elle a aussi renforcé les droits des personnes dont les données sont collectées.

- Droit à l'**information**. Toute personne doit donner son consentement explicite à la collecte du traitement des données. Il y a donc un droit à l'information préalable. Cette information porte sur les données collectées, mais aussi sur l'utilisation qui en sera faite.
- Droit d'**opposition**. Une personne peut pour des motifs légitimes ne pas vouloir figurer dans un fichier. Ce refus se matérialise souvent par un refus de répondre ou par le fait de cocher la case prévue à cet effet figurant sur les formulaires.
- Droit d'**accès**. Toute personne peut demander à un responsable de fichier s'il détient des informations la concernant et peut demander à consulter ces informations.
- Droit de **rectification et droit à l'oubli**. Toute personne peut demander à faire modifier les données la concernant et exiger gratuitement une copie de l'enregistrement modifié. Elle peut également faire effacer ses données. Pour cela, elle doit identifier l'organisme à contacter puis effectuer une demande par courrier ou voix électronique en précisant les données à effacer. En cas de refus de l'organisme, la personne pourra saisir la CNIL.

Le cas particulier du droit à l'image

Le droit à l'image découle du droit au respect de la vie privée consacré par la Déclaration des droits de l'Homme et le Code civil. La cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2017 précise que « *toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction* ». Précisons que le droit à l'image concerne la **photo comme la vidéo**.

Ce droit se décompose :

- En une **autorisation de la personne à prendre une image**, et ce quel que soit le lieu privé ou public. Font exception, les images d'événements d'actualité, des images de personnes publiques dans le cadre de leur fonction.
- En une **autorisation à la diffuser**. Un accord écrit est alors signé. Cet accord doit préciser où et quand l'image a été prise et quel usage en sera fait. Elle ne pourra pas être utilisée à une autre fin. De plus en plus d'entreprises lors d'événements à destination de leurs clients filment ou prennent des clichés en vue de leur communication sur les réseaux sociaux. Il est donc indispensable de faire remplir de tels formulaires par les participants.

Les sanctions peuvent être :

- **Civiles**. Il est possible de demander au juge des référés le retrait de l'image voir des dommages - intérêts.
- **Pénales**. Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour la publication de l'image et un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour avoir photographié ou filmé sans son consentement une personne se trouvant dans un lieu privé.
- La **saisie de la CNIL** pour contester la diffusion de son image en tant que donnée à caractère personnel si le site refuse de retirer l'image.

Exercice : Quiz

[solution n°4 p.17]

Question 1

La loi du 21 juin 2004 est dite RGPD.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

La CNIL est un organisme de contrôle qui a entre autres pour mission de recenser les fichiers de données personnelles.

- Vrai
- Faux

Question 3

La RGPD impose à tous les organismes de collecte une analyse d'impact.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le rôle du délégué à la protection des données est de récolter les données à caractère personnel.

- Vrai
- Faux

Question 5

Les personnes dont les données ont été collectées peuvent en demander la modification ou la suppression à la CNIL.

- Vrai
- Faux

Question 6

Un formulaire est à faire remplir pour publier l'image d'une personne sur Internet.

- Vrai
- Faux

IX. Essentiel

Les contrats de prestations de service liés à Internet tout comme le commerce électronique sont de mieux en mieux encadrés par la législation. La législation tente de suivre les pratiques, les évolutions technologiques et de protéger au mieux le consommateur. Les attentes en matière de protection sont fortes. Elles portent essentiellement sur la protection des données personnelles et le droit à l'image.

Le consommateur n'est pas le seul à avoir besoin de protection. Les entreprises se trouvent souvent démunies face à la contrefaçon ou à la protection des données qu'elles collectent. Comment sécuriser la collecte des données et à quel coût ?

X. Auto-évaluation

Le centre de radiologie CIM assure la gestion des dossiers clients grâce à un logiciel spécialisé. Seul le directeur, la secrétaire et les radiologues ont un accès complet au dossier. Le reste du personnel a un accès restreint. Le fichier créé grâce au logiciel comprend les coordonnées des patients, mais également des informations sur leur état de santé et les examens réalisés.

Le directeur assure régulièrement des réunions d'information et de sensibilisation sur la sécurité des données. Chaque salarié dispose d'un mot de passe et doit quitter la session dès qu'il quitte son poste.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il ne s'est pas mis en conformité depuis l'entrée en vigueur du RGPD.

Mme Foch est cliente du centre. Elle vient de passer une commande sur Internet et n'a pas été livrée. Depuis elle s'intéresse au droit du Web et s'interroge.

A. Exercice

Question 1

[solution n°5 p.18]

Que va changer le RGPD pour le centre de radiologie CIM ?

Question 2

[solution n°6 p.18]

Madame Foch, patiente du centre de radiologie s'inquiète de la gestion des données. Elle se demande quels sont ses droits.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°7 p.19]

Question 1

La CNIL est :

- ○ Une autorité indépendante
- ○ Une administration
- ○ Un service du ministère de l'Économie

Question 2

La CNIL peut :

- ☐ Demander tous les documents nécessaires à son enquête
- ☐ Effectuer des contrôles au sein de l'organisme en cause
- ☐ Saisir la justice au nom de la victime

Question 3

À quel moment le contrat électronique se forme-t-il ?

- ☐ À la rencontre des consentements
- ☐ Au premier clic
- ☐ Au deuxième clic

Question 4

Les garanties obligatoires liées au contrat électronique sont :

- ○ La garantie légale, la garantie des vices cachés et la garantie de non-conformité
- ○ La garantie des vices cachés et la garantie de non-conformité
- ○ La garantie légale et les extensions de garantie

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La publicité faite par Internet doit :

- ☐ Peut être automatique et envoyée à toutes personnes dont on récupère les données
- ☐ Doit pouvoir être identifiée en tant que telle
- ☐ Doit permettre l'identification de l'expéditeur

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 4 Solution n°1

Question 1

Le fournisseur d'accès au réseau a une obligation de moyen en ce qui concerne l'accès au réseau.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Par un arrêt du 8 novembre 2007 (UFC Que Choisir c/o AOL), la Cour de cassation a entériné ces solutions, affirmant sans ambages que l'obligation essentielle d'un contrat fournisseur-accès Internet à savoir l'accès Internet est bien une obligation de résultat.

Question 2

L'hébergeur décline toute responsabilité en cas de faille de sécurité.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Il a une obligation de résultat en matière de sécurité.

Question 3

Un créateur de site Internet qui crée le site d'une entreprise lui transfère automatiquement les droits d'auteur.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Il conserve ses droits, mais peut proposer un contrat de cession des droits.

Question 4

Le contrat de référencement est un contrat distinct du contrat de création de site.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Il existe plusieurs sortes de contrats de licence de logiciel.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Exercice p. 5 Solution n°2

Question 1

Un gestionnaire de moteur de recherche doit vérifier au préalable le contenu d'un site.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Aucune obligation préalable. Suppression du contenu illicite à postériori.

Question 2

eBay peut être poursuivi par une marque pour une annonce d'un produit contrefait.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Question 3

eBay est considéré comme un hébergeur.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

C'est un éditeur.

Question 4

La loi pour la confiance numérique de 2004 impose aux fournisseurs d'accès de conserver les données de connexion pendant 5 ans.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Les données de connexion doivent être conservées pendant 1 an.

Question 5

L'organisateur d'un forum de discussion engage sa responsabilité s'il ne supprime pas le contenu illicite assez rapidement.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Exercice p. 8 **Solution n°3**

Question1

Un mail publicitaire doit être clairement identifiable avant ouverture.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Question 2

La règle du double-clic vise à protéger l'acheteur.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Le délai de rétractation dans une vente électronique est de 7 jours.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Depuis la loi Hamon, il est de 14 jours.

Question 4

À défaut de mention au contrat, le délai de livraison d'un produit est de 14 jours à partir de la commande.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

À défaut de mention au contrat, le délai de livraison d'un produit est de 30 jours à partir de la commande.

Question 5

La garantie contractuelle est imposée par la loi.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est le vendeur qui décide si un produit est garanti sauf pour la garantie des vices cachés et la garantie de conformité qui sont des obligations légales.

Exercice p. 10 **Solution n°4**

Question 1

La loi du 21 juin 2004 est dite RGPD.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est un règlement européen du 27 avril 2016 repris par la loi du 21 juin 2018.

Question 2

La CNIL est un organisme de contrôle qui a entre autres pour mission de recenser les fichiers de données personnelles.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Question 3

La RGPD impose à tous les organismes de collecte une analyse d'impact.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Uniquement pour ceux qui collectent des données à risque.

Question 4

Le rôle du délégué à la protection des données est de récolter les données à caractère personnel.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Il conseille les personnes chargées de la collecte.

Question 5

Les personnes dont les données ont été collectées peuvent en demander la modification ou la suppression à la CNIL.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Elles doivent en demander la modification ou la suppression à l'organisme qui a collecté les données. Ce n'est qu'en cas de refus ou de non-réponse qu'elle peut s'adresser à la CNIL.

Question 6

Un formulaire est à faire remplir pour publier l'image d'une personne sur Internet.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

p. 12 **Solution n°5**

Le centre de radiologie CIM collecte les données de ses clients et constitue un fichier à l'aide d'un logiciel. Ce fichier contient des données sensibles.

Un fichier contenant des données sensibles doit-il faire l'objet de mesures particulières dans le cadre du RGPD ?

La loi RGPD impose une analyse d'impact lorsque des données présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes sont collectées. L'organisme collecteur doit de plus désigner un délégué à la protection des données.

Le centre de radiologie CIM doit donc effectuer une analyse d'impact du fait qu'il collecte des données dites sensibles comme le parcours médical des patients. Il devra également désigner un délégué à la protection des données qui veillera à la mise en place d'un système de sécurité adapté aux risques.

p. 12 **Solution n°6**

Madame Foch est une patiente du centre de radiologie et à ce titre des données la concernant sont collectées (coordonnées, informations médicales).

Quels sont les droits d'une personne dont les données personnelles sont collectées ?

Les personnes dont les données personnelles sont collectées ont un droit à l'information. Elles ont le droit de savoir à quelle fin ces données sont collectées. Elles peuvent s'opposer à la collecte de certaines données pour motifs légitimes. Une fois les données collectées, elles ont un droit d'accès à ces données et peuvent demander à les faire rectifier en cas d'erreur ou à les faire effacer.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En l'espèce, Madame Foch pourra s'adresser au centre de radiologie pour savoir quelles données exactes sont collectées par le centre et en obtenir la rectification ou la suppression si elle le juge nécessaire.

Exercice p. 12 **Solution n°7**

Question 1

La CNIL est :

- ◉ Une autorité indépendante
- ○ Une administration
- ○ Un service du ministère de l'Économie

Question 2

La CNIL peut :

- ☑ Demander tous les documents nécessaires à son enquête
- ☑ Effectuer des contrôles au sein de l'organisme en cause
- ☐ Saisir la justice au nom de la victime

Question 3

À quel moment le contrat électronique se forme-t-il ?

- ☑ À la rencontre des consentements
- ☐ Au premier clic
- ☑ Au deuxième clic

Question 4

Les garanties obligatoires liées au contrat électronique sont :

- ○ La garantie légale, la garantie des vices cachés et la garantie de non-conformité
- ◉ La garantie des vices cachés et la garantie de non-conformité
- ○ La garantie légale et les extensions de garantie

Question 5

La publicité faite par Internet doit :

- ☐ Peut être automatique et envoyée à toutes personnes dont on récupère les données
- ☑ Doit pouvoir être identifiée en tant que telle
- ☑ Doit permettre l'identification de l'expéditeur

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite